

予備独自問題 R1-23

(配点: 3)

月 日

月 日

違法収集証拠の証拠能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるか否かは、専ら憲法の解釈に委ねられており、憲法第31条の適正手続の保障自体の要請として、証拠物の収集手続に重大な違法があり、これを使用して被告人を処罰することによって手続全体が適正を欠くものとなる場合に限って、その証拠能力が否定される。
- イ. 被告人を逮捕する際に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていないという違法がある場合、警察官が逮捕手続の違法を糊塗するため、逮捕時に逮捕状を呈示した旨の虚偽を逮捕状に記入した上、同旨の内容虚偽の捜査報告書を作成し、さらに、公判廷において、同旨の内容虚偽の証言をしたという事情が存するとしても、これらは逮捕後に生じたものであるから、その逮捕当日に任意に採取された尿の鑑定書の証拠能力を判断するに当たり、これを考慮することはできない。
- ウ. 証拠物の収集手続にその証拠能力を否定すべき重大な違法があるか否かを判断するに当たり、手続違反がなされた際の状況や適法になし得た行為からの逸脱の程度を考慮することはできるが、警察官の、令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図の有無を考慮することはできない。
- エ. 違法な捜査手続の結果収集された証拠物が犯罪の立証上重要なものであればあるほど、その証拠能力を否定することは、事案の真相の究明との抵触が大きくなるため、逮捕手続に重大な違法が認められる場合であっても、その逮捕中に被告人が任意に提出した尿から覚せい剤成分が検出された旨の鑑定書は、同人の覚せい剤使用の罪に係る公判において、証拠能力が否定されることはない。
- オ. ある証拠物が収集された直接の手続のみに着目すれば違法が認められない場合でも、それに先行する捜査手続（先行手続）に重大な違法があつて、当該証拠物がその先行手続と密接な関連を有するときは、その証拠能力が否定されることがある。

No248

違法収集証拠

正答率

70%

予備R1-23

正解

ア 2

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 1

ア 誤っている

前段について。最判昭53.9.7（百選88事件）は、本記述と同様の事案において、「違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので、この問題は、刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当である」としている。よって、本記述前段は誤っている。後段について。同判例は、「また、憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でない」と認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」としている。よって、本記述後段も誤っている。

イ 誤っている

最判平15.2.14（百選90事件）は、本記述と同様の事案において、「本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ない」とした上で、「本件採尿は、本件逮捕の当日にされたものであり、その尿は、上記のとおり重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であり、「その鑑定書も、同様な評価を与えられるべきものである」とし、逮捕後に生じた事情も考慮して、尿の鑑定書の証拠能力を否定している。

ウ 誤っている

最判昭53.9.7（百選88事件）は、「被告人の承諾なくその上衣左側内ポケットから本件証拠物を取り出したB巡査の行為は、職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性和緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかった被告人に対し、所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないのであつて、もとより同巡査において令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図があつたものではなく、「本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立つてみても相当でないとは認めがたい」などとして、覚せい剤等の証拠能力を肯定している。

エ 誤っている

最判平15.2.14（百選90事件）は、肢イの事案において、「本件採尿は、本件逮捕の当日にされたものであり、その尿は、……重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきであり、「その鑑定書も、同様な評価を与えられるべきものである」として、逮捕手続に重大な違法がある場合において、「このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地からも相当でない」と判断されるときに、証拠能力を否定している。よって、証拠物が重要であるからといって、直ちに、違法収集証拠排除法則の適用は否定されない。

オ 正しい

最判平15.2.14（百選90事件）は、肢イの事案において、「本件採尿は、本件逮捕の当日にされたものであり、その尿は、……重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきであり、「その鑑定書も、同様な評価を与えられるべきものである」として、重大な違法がある捜査手続（先行手続）と密接な関連を有する尿の鑑定書の証拠能力を否定している。